

0005067-31.2014.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras-SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005067-31.2014.8.26.0106 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005067-31.2014.8.26.0106

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 947/2014 - DEL. POL. CAIEIRAS, 209/2014
- DEL. POL. CAIEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDECIR XAVIER DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia VALDECIR XAVIER DA SILVA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no Art. 155, §4º, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06, ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque:

- 1) no dia 13 de novembro de 2014, por volta das 10h, na Av. Pauliceia, 804, Laranjeiras, Caieiras, subtraiu, mediante fraude, para proveito próprio, ou de outrem, documentos pessoais e cartão bancário pertencentes a Benedito Barbosa da Silva; documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de R\$595,00 pertencentes a Florivaldo Honorio Viana; e cartão bancário, documentos pessoais e a quantia de R\$500,00 pertencentes a Edemilson Leite da Silva; e
- 2) no dia 13 de novembro de 2014, após 10h, na Rua Santa Helena, 326, Francisco

Morato, trazia consigo e mantinha sob sua guarda droga, para consumo pessoal, consistente em três porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 01/04), foi ela recebida em 30 de agosto de 2015, o réu foi citado (fls. 91) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 98/102).

Na fase instrutória, foram ouvidas uma vítima e uma testemunha e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência parcial da denúncia, com a extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 28 da Lei de Drogas e a condenação pelos crimes de furto descritos na denúncia (fls. 195/202).

A Defesa, por sua vez, pediu o reconhecimento da prescrição do delito do art. 28 da Lei de Drogas e a absolvição do acusado em relação às imputações de furto, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis (fls. 208/208).

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, observo estar sentenciando o presente feito sem qualquer violação ao princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista a remoção do Juiz Titular desta Vara, o qual presidiu a instrução, e a designação deste Magistrado sentenciante para assumir esta 1ª Vara a partir de 16/11/2021 (DJe de 11/11/2021). Salienta-se serem os depoimentos todos gravados e os juízes procederem à oitiva no momento da prolação da sentença, não havendo prejuízo ao acusado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL.

SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. "O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.') – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício" (HC 107.822, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 08.01.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus

conhecido, mas desprovido.

(RHC 123572, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no Art. 155, §4º, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06, ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Em relação ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, acolho a manifestação das partes e verifico ter decorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado, pois a denúncia foi recebida em 31/08/2015, tendo transcorrido prazo superior a dois anos. Assim, de rigor a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima, Florisvaldo, disse que trabalhavam na obra. O réu entrou como procurando serviço. Depois no almoço quando foram pegar as coisas não tinham nada. Trabalhavam Ivan, Benedito e Edemilson. O réu que levou o documento não trabalhava na obra, ele foi procurar trabalho, ninguém conhecia ele. Ele chegou e entrou sem falar com ninguém. Subiu, voltou e saiu. Depois viram que não tinha documento nenhum. Então foram na delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência. Ele sacou dinheiro do cartão, porque tinha senha gravada, 595 reais. Os policiais foram atrás e viram a filmagem, foi o policial Bomba que conseguiu ver. Ficou na delegacia até 23h e viu a imagem e reconheceu que era a mesma pessoa que foi na obra e depois sacou o dinheiro. Depois pegaram ele em Morato, era a mesma pessoa que viu na filmagem. Foi o único a reconhecer, fez o reconhecimento da delegacia, sem dúvida nenhuma, foi no mesmo dia. Nenhum pertence foi recuperado, tiveram que tirar tudo de novo. Confirma as assinaturas de fls. 7 e 9 nos autos, que correspondem às declarações e reconhecimento feitos em sede policial.

A testemunha Wagner, policial civil, disse que a vítima os procurou para fazer um boletim de ocorrência porque tinha sido furtada. Recordou-se de alguns BOs com os mesmo modus operandi e os pesquisaram, encontrando informação de um veículo. Então diligenciaram e encontraram a residência. Lá não tinha ninguém, mas informaram outro endereço., em São Paulo, e foram até lá; Mais tarde voltaram na residência do veículo e estava lá, dentro do veículo o réu estava com cocaína, um cartão e uma folha de cheque. Depois pediram para as pessoas dos BOs reconhecerem, mas só um reconheceu, desse último BO, porque tinha visto bem ele no dia dos fatos, porque tinha falado que entrou na obra para fazer umas fotos para publicar num jornal e depois de um tempo notaram que estavam faltando uns pertences. Ele se aproveitava que era pintor para entrar nas obras, nesse último ele estava com uma câmera fotográfica e disse que era para fotografar a obra e publicar num jornal. A vítima era pedreiro e trabalhava na obra. Nos outros BOs o modus operandi era parecido. Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Disse que só foi na obra para deixar um cartão, mas eles disseram que não tinha serviço e jogaram o cartão na betoneira. Quando foi abordado, não tinha droga, tinha só dinheiro, e os policiais pegaram, eram R\$1.600,00. Não se recorda quem eram os policiais, não conhecia eles antes. O carro era da esposa. Foi na porta de casa a abordagem. Ninguém apareceu. Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02) e pelo Boletim de ocorrência (fls. 12/14 e 15/18), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Segundo relatado pela vítima Florisvaldo, o acusado, que exerce a profissão de pintor, foi até o local dos fatos, uma obra, e teve seu acesso facilitado pelo pretexto apresentado de procurar serviço, o que configura a qualificadora da fraude. Após, no intervalo de almoço, as vítimas deram falta de seus documentos. Além disso, a vítima o reconheceu como quem foi até a obra a pretexto de procurar trabalho e quem realizou o saque do dinheiro no banco, mediante a utilização do cartão furtado.

Ademais, o relato da vítima foi corroborado pelo da testemunha Wagner, policial

civil, ouvido em juízo, que narrou as diligências realizadas para encontrar o acusado, tão logo as vítimas apresentaram a notícia-crime.

Assim, a negativa de autoria do acusado restou isolada nos autos.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu os bens das vítimas, utilizando-se de fraude para facilitar a ação.

Portanto, tendo o acusado VALDECIR XAVIER DA SILVA subtraído, mediante fraude, para proveito próprio ou alheio, documentos pessoais, cartão bancário e dinheiro das vítimas Benedito, Florisvaldo e Edemilson, em 13 de novembro de 2014, praticou o fato tipificado no Art. 155, §4º, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu possui maus antecedentes (fl. 115), fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada furto, que torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Tendo os três crimes sido praticados em concurso formal, majoro a pena em um quarto, de acordo com o art. 70 do Código Penal, resultando a pena total de 2 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O regime inicial será o aberto em razão da quantidade de pena aplicada, conforme disposto no art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Apresenta-se possível a substituição da pena privativa de liberdade, sem prejuízo da de multa fixada, por duas penas restritivas de direitos, pois o condenado atende os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal.

Assim, substituto a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser definida quanto à entidade e demais termos, oportunamente, pelo Juízo da Execução, pelo prazo de dois anos (§4º, do art. 46 do Código Penal) e uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que deverá ser depositada em juízo para posterior repasse a entidades conveniadas.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para

1) CONDENAR o acusado VALDECIR XAVIER DA SILVA, por ter praticado fato tipificado no Art. 155, §4º, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, calculados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois anos, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, e uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que deverá ser depositada em juízo para posterior repasse a entidades conveniadas; e

2) JULGAR EXTINTA a punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o veículo apreendido não foi utilizado na prática do crime, defiro sua restituição ao proprietário.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar

máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se.

Caieiras, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA